

<Письмо> Минстроя России от 10.06.2016 N 21659-ОГ/03 <По вопросу необходимости согласования СТУ>

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПИСЬМО

от 10 июня 2016 г. N 21659-ОГ/03

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрело обращение по вопросу необходимости согласования специальных технических условий (далее - СТУ) в Минстрое России после получения согласования в МЧС России для объекта, не являющегося объектом капитального строительства, и сообщает следующее.

В соответствии с [частью 8 статьи 6](#) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в [части 1](#) настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии с СТУ, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

[Часть 1 статьи 48](#) Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) определяет, что проектная документация подготавливается применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым, а также к отдельным разделам капитального ремонта объектов капитального строительства. При этом, в соответствии с положениями [пункта 10 статьи 1](#) Кодекса, объектом капитального строительства является здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

В соответствии с [частью 2 статьи 78](#) Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального [закона](#) должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

[Статья 20](#) Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусматривает, что для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, разрабатываются специальные технические условия,

отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности указанных объектов и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, подлежащие согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

В связи с изложенным, разработка СТУ на объект, не связанный с его строительством, реконструкцией и не предусматривающий разработку проектной документации, не требуется.

Директор Департамента
разрешительной деятельности и контроля
Д.В.ЛАБЫКИН